

ביתא דוטשילד בע"מ

חוזה יועץ בטיחות

C+B+A מתחם

דוטשילד – פינוי בינוי

חיפה

ביתא דוטשילד בע"מ
513851194 ח.פ.

מס' חוזה: CONT-10-2320

מסמס: [מסמס חוזה]

תבנית יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: דוטשילד – פינוי בינוי

לבעה המדיסה
זבטיחות בע"מ

חוזה בטיחות

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

15/12/24

בין

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

(להלן: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
פרופ' אברהם פצורניק 5 נס ציונה
513677021

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:**1. מבוטא****1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידם זהיינו:****"הפרויקט"** - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.**"התכנית"** /**"המקרקעין"** - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.**"האתר"** - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.**"היועצים"** - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.**"התכניות"** - תכניות, חשיבושים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, החמלצות, ההנחיות וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח' כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

מס' חוזה: CONT-10-2320

תכנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוטשילד - פינו' בינו

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

סוקסלר, ברגמן ושות' שרכ"דן

גרסה: [גרסת חוזה]

ביתא רוטשילד בע"מ ח.פ. 515851194

סטטוס: [סטטוס חוזה]

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

ח.פ. 513677021

"שירותי**היועץ"/****"השירותים"-**

השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהלו לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/**"ההסכם"-**

חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ואו הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות**המקומית"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה**הפיתוח"-**

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה חינוך לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי היועץ ;
נספח ח' -	אישור על קיום ביטוחי היועץ ;
נספח ט' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח י' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י"א -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל המדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למועץ שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ואו קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול זעונו הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב לחזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

CONT-10-2320

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

רוטשילד - פינוי

פרויקט:

לכתובת המכתב

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

בינו

מפקד:

[סטטוס חוזה]

סטטוס:

גרסה:

לבטח הנדסה

ובטיחות בע"מ

ח.פ. 577023

סטטוס:

גרסה:

ובטיחות בע"מ

מפקד:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי דין

ביתאדיטור
ח.פ. 515851194
מפקד

- 2.4 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולחנכת דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.
- 2.5 היועץ יבסס את שירותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.
- 2.6 היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, ויחל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, לחשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.
- 2.7 היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.
- 2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.
- 2.9 היועץ מצהיר, כי ידועות לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא בדק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, את קיום קווי מים, חשמל, טלפון ואחרים, וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא הכל מתאים למטרותיו, ויש בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.
- 2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.
- שינויים מהותיים שדורשים אישור כיווי אש מחודש, שכ"ט יבחן לגופו של ענין.
- 2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפרשות על פי חוזה זה.
- 2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלויות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שידרש.
- 2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "view@", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

בית דין
515851194
מ"ב

CONT-2320
513677021
מס' חוזה: 515851194

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוטשילד - פינ

בימי

ספק: לבטח הנדסה

ובטיחות בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

3. צוות עובדים ואמצעים

- 3.1. היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.
- 3.2. היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מותן שירותי היועץ.
- 3.3. מבלי לגרוע מהתחייבותו האמורה של היועץ, רשאי המנהל - אם וכאשר יראה צורך בכך על פי שיקול דעתו המוחלט - להורות ליועץ מעת לעת, להגדיל את צוות עובדיו, על חשבונו ואחריותו של היועץ, במספר, לתקופה ובמקומות אותם יציין המנהל בהוראותיו.
- 3.4. מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ואו המהנדס ואו היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה לאחר אישורו של המזמין מראש ובכתב.
- היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית בביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו לחשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמותחייב מחוזה זה, חרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.
- 3.5.
- 3.5.1. המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ואו אינו מבצע לחנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.
- 3.5.2. החלטות המזמין בדבר אישור ואו החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין וללא צורך במתן נימוקים כאלה ואחרים. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ואו חבות שהיא.
- 3.6. היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ואו חבות בגין אובדן ואו נזק ואו קלקול כלשהו לציוד ואו לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

- 4.1. במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל חלון בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:
- 4.1.1. שהיועץ לא יגיש תכניות ואו תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.
- 4.1.2. שהיועץ לא יקבל כל החלטת ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ואו כספית ואו אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

הנדסה
51685194
ביתא רוסטיל בע"מ

CONT-10-2320

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוסטיל - פיני
בינו

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

513677021
ח.פ. 513677021

© קוקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

4.2 זולת אם יוסמד לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

5. סמכויות המנהל

5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.

5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותן שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבע, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.

5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.

5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.

5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכניס בהתאם לחוזה זה, לא יתא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יתא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירותי הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיחיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.

6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח א' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מחזמין אישור בכתב לביצועו.

6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 לחלף.

6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עיכוב מחיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזים שיחתמו עמם.

ביתא רוטשילד בע"מ
915851194 ח.פ.

מס' חוזה: CONT-10-2320
סטטוס: [סטטוס] [מס' חוזה]
513677021

פרויקט: רוטשילד - פיני
ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ
גרסה: גרסה [גרסת חוזה]

- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא כל התנאים המצטברים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:
- 6.5.1 הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע דוחה") שלדעת המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו.
- 6.5.2 מיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי.
- 6.5.3 היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם.
- 6.5.4 המנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.
- מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.
- 6.6 היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.
- 6.7 ב-1 לכל חודש גרגוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.
- 6.8 המנהל רשאי לבקר במשרד היועץ ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ואו פרט ואו דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבויות היועץ לפי חוזה זה ואו לפי כל דין.

7. שבר היועץ

- 7.1 תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").
- 7.2 בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:
- 7.2.1 חדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט חדפסות שיפיק היועץ במשרדו. לחסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות החדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.
- 7.2.2 העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ואו לרשויות המוסמכות ואו ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.
- 7.2.3 שכפול מסמכים.
- 7.2.4 מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).
- 7.2.5 מדידות וצילומי אוויר.
- 7.2.6 קידוחים ובדיקות קרקע.

ביתא רוטשילד בע"מ
הת"פ 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320
לכטח הנדסה ובטיחות בע"מ
51367702
סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]
פרויקט: רוטשילד - פינ"י
ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבעוניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3 על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת. תנאי לתשלום שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף בנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף בנספח י' לחוזה זה למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו.

7.5 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תחווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.6 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדן, חתום ע"י ר"י"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדן, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען חסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שונוים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שיידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו שינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה ובאופן יסודי על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לפיצוי בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. הפיצוי ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהוו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

פרויקט:	רוטשילד - פיני	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	CONT-10-2320
ספק:	לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ	גרסה:	סטטוס:	[סטטוס חוזר]
				513677021

- 8.3.1. טעות ואו ליקוי בתכנון ואו באומדן של היועץ ואו של היועצים.
- 8.3.2. התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.
- 8.3.3. השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה ע"י היועץ.
- 8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.
- 8.4. היועץ מתחייב לחזק, עבור רוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.
- מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך לחכרע בה.

9. אחריות וביטוח

אחריות

- 9.1. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזריזות וברמה מקצועית מעולה, והוא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים שייגרמו ואו יוטלו על המזמין ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו מי מטעמו ואו ליועץ ואו עובדיו ואו לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחל של היועץ ואו עובדיו ואו שלוחיו ואו כל מי מטעמו בקשר עם ביצוע התחייבויותיו על פי חוזה זה. המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- היועץ מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הפסד, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.
- 9.2. אשור המזמין למסמכים ואו כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי היועץ ואו מתן הוראות ליועץ אינו משחרר את היועץ מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.3. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספת ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספת ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדן בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.4. לא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על היועץ להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.

רשמי
515852194
רשמי

מס' חוזה: CONT-10-2320
סטטוס: **לבעט הנסחה ובטוחות**
513677021

פרויקט: רנטשילד - פימי
ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

- 9.5 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תקופת ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.6 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאינה פוטרת את היועץ ממלוא התבות על פי הסכם זה.
- 9.7 מוסכם בזאת, כי ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.8 למזמין תחא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומץ על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ, להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה.
- 9.9 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת חבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.
- 9.10 היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי היועץ או על ידי מי מטעם היועץ לחצרי המזמין או המשמש את היועץ לצורך מתן השירותים, ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.
- 9.11 אם לדעת היועץ יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי היועץ, על היועץ לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.
- 9.12 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי היועץ, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלופה כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלופה כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.
- 9.13 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת החסכס, ובמקרה בו חשירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי היועץ.
- 9.14 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על היועץ מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל ההיועץ תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.
- 9.15 אין בעריכת ביטוחי היועץ כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי היועץ כדי לשחרר את היועץ מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.
- 9.16 היועץ מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן היועץ, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשי ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או

CONT-10-2320

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רטשילד - פיני ביני

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

ביתא רוטשילד בע"מ
515851194 ח.פ.

זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנייל.

9.17 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המציינת כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסור למזמין.

10.2 עם גמר שרתי המתכנן, יבדוק המתכנן את קבצי האדריכל ויאשר למזמין שהתכניות תואמות ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.

10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.

10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.

10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנייל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שגיג ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.

11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלח על פי חזין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.

11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסיומם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.

11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי ישא לבדו בכל התשלומים ו/או חמסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיוחלו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שרתי היועץ.

ביתא רוטשילד מע"מ
515851194

CONT-10-2320

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוטשילד - פינ"ב

לבטח הנדסה וביטוח בע"מ

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: לבטח הנדסה וביטוח בע"מ

11.5 היועץ ישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.

11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מחפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי ו/או שיפוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כחוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ.

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "תאריך הפסקת השרות").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' 1 - ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' 1-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מתבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון ולרבות על פי מצוות הדין, יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.4 ו-12.1.3 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

פרויקט:	רזטשילד - פיני ביני	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	CONT-10-2320
ספק:	לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ	גרסה:	סטטוס:	סטטוס חוזה: 513677821
		[גרסת חוזה]		לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

12.3.1.1. היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרת כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2. המזמין התורה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3. היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4. נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את החוזה מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל - יחול חסעיף אם היועץ נפטר, היועץ הגיש בקשה לפשיטת רגל ו/או בקשה למינני כונס, או נעשה בלתי כשר לפעולה משפטית או בלתי כשר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בהחזקת המניות ו/או בהרכב המנהלים של היועץ.

12.3.1.6. היועץ הגיש בקשה להקפאת חליכים או להסדר או סידור כלשהו עם או לטובת נושיו או שהוגשה בקשה כנגדו למתן צו קבלת נכסים או למינוי לו או לנכסיו של כונס או מפרק, זמני או קבוע, או אם הוגשה נגדו בקשת פירוק אשר לא בוטלה בתוך 30 יום ממועד שנמסרה ליועץ או ניתן צו או נתקבלה החלטה לפירוקו, וכן במקרה שיש בידי המזמין הוכחה להנחת דעתו שהיועץ נתן או הציע, במישרין או בעקיפין, בעצמו או עיני אחרים, לאדם אחר, שוחד, מענק או כל טובת חטאה בקשר להשגת ההתקשרות עפ"י חוזה זה ו/או לכל דבר הקשור בביצועה.

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ז' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מחשכר הקבוע בנספחים ז' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו-12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכירותיו של המזמין לפי החוזה.

ד"ר רוטשילד - פ"ח
51585119

CONT-10-2320

מס' חוזה:

תבנית: יועץ בטיחות

פריקט: רוטשילד - פ"ח

סטטוס:

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

12.8 חשתמש המזמין בזכויותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ואו לנכות מכל סכום שיגיע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

13. העברת זכויות

13.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ואו כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ואו להסב לאחר כל זכות ואו חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.2 אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שרותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.

13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ואו מחל של אלה שיכצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל ואו באי כחם ואו עובדיהם ואו מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.

13.4 שירותי היועץ יינתנו באמצעות המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמותחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.

13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות ומזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:

14.1.1 חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בחודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.

14.1.2 עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ואו על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ואו המנהל ואו מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.

15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.

15.3 היועץ יחתים את עובדיו ואו שלוחיו ואו אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.

כיתא רוטשילד בע"מ
51585 (99 ח.פ.)

פרויקט:	רוטשילד - פינ'	תבנית: יועץ בטיחות	מס' חוזה:	COVT-10-2320
ספק:	לבטח הגדסה ובטיחות בע"מ	גרסה:	[גרסת חוזה]	סטטוס:
© וקסלר, בדגמן ושוול שרקי-דן				

לבטח רוטשילד בע"מ
513677021

15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא חגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 חמנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות ותכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שלפי טענתו מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים ותחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

כיתא רשטיילד בע"מ
ח.ג. 51585194

מס' חוזה: CONT-10-2320
ספיקט: 513677021
גרסה: [גרסת חוזה]

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תחווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה במקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הנגזרות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ואו בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ואו בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח אי בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור לחלף בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ואו תלווה ואו טענה ואו תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח אי. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח אי.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ואו ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ואו עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל החוצאות ומס חבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלמנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדין ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל חוזה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובות דלעיל תחשב כנמסרת לידי בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

החשילד בע"מ
515851194
ח.י.י.

מס' חוזה: 513677021
סטטוס: [סטטוס חוזה]

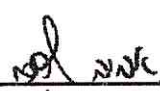
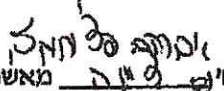
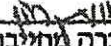
תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

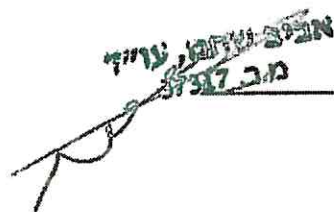
פרויקט: חשילד - פיגוי
ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

ולראיה באו הצדדים על החתום:

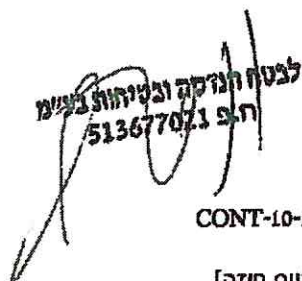

 ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194
 המזמין

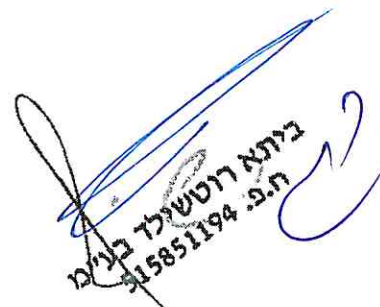

 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 513677021
 היועץ

אני הח"מ,  אלה  וסרף סל' חתם, עו"ד רו"ח מרח"ט  אלוני, מאשר כי ח"מ  וסרף סל' חתם, חותמת חברה מחליבת את שותמו בשם היועץ על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת חברה מחליבת את היועץ לעניין זה.


 חתימת עו"ד רו"ח מרח"ט
 מ.ב. 17/10/2004

תאריך: 17/10/2004
 חתימה וחתימת עו"ד רו"ח:


 לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
 ח.פ. 513677021


 ביתא רוטשילד בע"מ
 ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פריקט: רוטשילד - פיני

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות –

"הפרויקט" – פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בחיפה - חיפה, רוטשילד – פינוי בינוי לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

"התכנית" או "המקרקעין" – תכנית בנין עיר מס' 304-0624213 על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ-חפ/מק/2370/2. המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם לחוראות המזמין.

"חרשות המקומית" – חיפה.

"חוזה הפיתוח" – חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין חרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: [שדה נוסף 3]

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת REVIT בתלת-מימד, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות. תוכנה כדוגמת - @view. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם: יעלי יוסף

- א. ראש צוות: יעלי יוסף
- ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: 3

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: שחר בר ויוני כהן

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי היועץ.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז חוראות שניים.

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.פ. 513677021

רוטשילד - פינוי
ביתא רוטשילד
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינוי בימי

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

נספח "ב"שירותי היתוךכללי:

1.1 שירותי היתוך: מתייחסים לכלל מערך הבטיחות בפריקט ובין היתר לגבי הנושאים המפורטים להלן:

- א. דרכי גישה לרכב כבוי והצלה (בתחום המגרש ומחוץ לו).
- ב. חדרי מדרגות.
- ג. דרכי הימלטות.
- ד. דלתות, חלונות ויציאות (מנועולי בחלה).
- ה. מעקות במרפסות, גגות, מדרגות ובפתוח.
- ו. פירים למעט פיר מעליות - בטיחות אש ומעקות.
- ז. מרתפי חניה - למעט בטיחות תנועת כלי רכב.
- ח. מעליות - בטיחות אש.
- ט. מערכות מיוזג אויר וחשמל - בטיחות אש.
- י. אספקת מי כיבוי.
- יא. ברזי וגלגלונים כיבוי, מערכת הידרנטים וספרינקלרים, וכל ציוד כיבוי אחר.
- יב. חדרי מכונות - לא כולל ציוד ומכונות.
- יג. מערכות כיבוי מיוחדות, כמו כיבוי בגז הלוגן, באם דרוש.
- יד. מערכות גילוי אש/עשן ואתראה ושילובן במערכות כיבוי.
- טו. שילוט חירום (שלטי יציאה).
- טז. מערכות כריזה.
- יז. מתקני גז.
- יח. כל הקשור בנושא בטיחות הציבור, מניעת שרפות וכדומה ואשר לא הוזכר לעיל.
- יט. משטר הפעלות בשעת חירום לכל חלקי המבנה ומערכותיו.

1.2 על היתוך לקבל אשור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל שלב או לפני כל שרות חלקי.

ביתא רוסטילד בע"מ
515851194

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
513677021
CONT-10-2320
[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:
סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

פריקט: רוסטילד - פינוי
ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

1. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים ואכלוס בשלבים.
העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 יעוץ מוקדם:

- א. בירור הפרוגרמה עם נציג המזמין והיעצים, ביקורים באתר, חקירות ובדיקות מוקדמות, התייעצות ותיאום עם המתכננים והיעצים.
- ב. בירורים, במקרה הצורך, ברשויות המוסמכות או אצל גורמים אחרים בקשר לבעיות חוקיות ואחרות הקשורות בבעיות הבטיחות של המבנה וקבלת אשור הרשויות בהתאם לכך.
- ג. חכנת חוות דעת מוקדמת ממפרטת את הבעיות העקרוניות והגשת הצעה מוקדמת עם המלצות המתארות את הפתרונות האלטרנטיביים העקרוניים. מתן הנחיות תכנוניות לבטיחות אש לכלל היועצים בכל הקשור לתכנון המבנה.
- ד. מסירת נתונים ליועצים לגבי הפתרונות הבטיחותיים האפשריים המסוכמים עם נציג המזמין, ובמידת הצורך חכנת אומדן משוער לביצועם.

2.2 יעוץ סופי:

- א. בחינה וניתוח של הפתרונות הבטיחותיים האפשריים, טכניים וכלכליים כאחת, וסיכום הפתרון המועדף בתיאום עם המתכננים, היועצים ונציג המזמין.
- ב. מתן המלצות בכתב ואו ע"י שרטוטים ליועצים ולמזמין.
- ג. בדיקת התאמת התכניות, המוגשות ע"י היועצים לרשויות ולגורמים האחרים, להמלצות כאמור, בנושאי בטיחות.
- ד. טיפול וקבלת אישורי הרשויות המוסמכות בנושאי הבטיחות בשלבים השונים של הדיונים בקבלת רישיון לביצוע הפרויקט.
- ה. חתימה על מסמכי התכנון המוגשים לרשויות, כיועץ הבטיחות.
- ו. מסירת דו"ח מסכם לנציג המזמין על בעיות הבטיחות בפרויקט ופתרון.

2.3 יעוץ בשלבי התכנון המפורט של הפרויקט:

- א. בדיקת התאמתן של התכניות המפורטות של היועצים להמלצות היועץ ולאישורי הרשויות המוסמכות, בנושאי הבטיחות.

ביתא רוטשילד כ"ח

- ב. טיפול בקבלת אישור הרשויות המוסמכות בנושאי בטיחות במידה והתגלה צורך בשינוי כלשהו במהלך התכנון המפורט. זירוז הליכים, ככל ונדרש, מול רשויות הכבוי לצורך קבלת אישורים בחתאם ללוח הזמנים וצרכי הפרויקט.
- ג. הנחיות הדרושות להוצאת המכרזים, למערכות גילוי עשן וכיבוי בגז.
- ד. בדיקת תכניות העבודה של המתכננים, בנושא בטיחות.
- ה. מתן אישור לתכניות לביצוע של היועצים, בנושא בטיחות.

2.4 פיקוח עליון בשלב ביצוע המבנה ומערכותיו:

- א. פיקוח עליון על ביצוע המבנה, בתאום היועצים הרלוונטיים, בכל הקשור לנושאי בטיחות.
- ב. דווח למנהל על הממצאים ועל התקדמות בצע העבודות לאחר כל ביקור של היועץ באתר.
- ג. מתן יעוץ לפתרונות במקרים בהם יתגלו כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ג. מתן יעוץ ופתרונות במקרים בהם יש שינוי בתקינה ו/או דרישות שינוי מרשויות הכיבוי, והתמודדות עם יישומן.
- ד. הכנת וחתימה על כל מסמך שידרש ע"י הרשויות מהיועץ במהלך הבצוע, על אשור לחבור הפרויקט למערכות, ועל אשור לאכלוס ולתעודת גמר.
- ה. השתתפות בסיורי פיקוח וביקורת של גורמי כיבוי אש ורשויות אחרות למתן אישורי אכלוס לחלקים בפרויקט והסדרת האישורים הנדרשים.
- ו. השתתפות בסיורי פיקוח וביקורת של גורמי כיבוי אש ורשויות אחרות למתן אישורים למתן תעודות גמר לפרויקט והסדרת האישורים הנדרשים.
- ז. בגמר העבודות יגיש היועץ לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
- ז. ללא הצהרה זו לא תשולם ליועץ יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
- ח. סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע הפרויקט.
- ח. השתתפות עם המזמין בהגנה בפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע הפרויקט.

3. היועץ מתחייב לשמור על דיסקט את התכניות והמסמכים עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקים, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.

נציג המזמין רשאי להזמין מהיועץ את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן הכל כפי שיפורט בנספח ד'.

3
ביתא רוטשילד בע"מ
ח.ב. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320
סטטוס: [סטטוס]
51367702

פרויקט: רוטשילד - פימי
בינוי
ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ
גרסה: [גרסת חוזה]

נספח "ג"לוח זמנים ושלב עבודה

לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.

המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.

היועץ ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.

העביר המזמין ליועץ הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן היועץ את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא ליועץ הערותיו ו/או הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י היועץ בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.

אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת החוזה יעביר היועץ לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.

מיתא רוסטילד בע"מ
515851194 .ח.פ.

מיתא רוסטילד בע"מ
10-2320-ח.פ.
513677021

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוסטילד – פינוי

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

נספח י"דשכר היועץ

1. תמורת בצוע מלוא שירותי היועץ המפורט בנספח ב' ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:

61,500 ₪	תוכנית בטיחות אש עבור מגרש B: 300 ₪ / יח עבור 205 יח'
99,000 ₪	תוכנית בטיחות אש עבור מגרש C: 300 ₪ / יח עבור 330 יח' 300 ₪ / יח' 28
67,500 ₪	תוכנית בטיחות אש עבור מגרש A: 300 ₪ / יח עבור 225 יח' 300 ₪ / יח' 28
228,000 ₪	סה"כ (במילים מאתיים עשרים ושמונה אלף ₪)

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

בסעיף זה:

מבנה ראשוני - המבנה שהוקם לראשונה עפ"י תכניותיו ו/או הנחיותיו של היועץ. במקרים בהם מתוכננים במקביל מספר מבנים ראשוניים וחוזרים יחשב המבנה שבו מספר היחידות חרב ביותר כמבנה ראשוני.

מבנה חוזר - מבנה נוסף, המוקם בשלמותו או בחלקו עפ"י תכניותיו ו/או הנחיותיו של היועץ ביחס למבנה הראשוני, על אותו חמגרש או במגרש אחר, בין אם על פי תכניות קיימות על כל פרטיהן ובין אם לצורך הקמתו התבקש היועץ להכניס שינויים והתאמות בתכניות ו/או בהנחיות הקיימות, כגון: התאמת התכנון לשינויים בחקיקה, בתקנים, בתקנות ו/או בהנחיות הרשויות, תמונת ראי, קומת עמודים, התאמה למרתפים, הצמדת זוג מבנים, תוספת ו/או הפחתת עד שתי קומות טיפוסיות, שינויים קלים במידות.

2. הסכום המפורט בסעיף 1 לעיל יהיה לא יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן.

3. למען הסר ספק:

3.1 שכר היועץ יחושב על פי מספר יחידות חדיר שבתכנון ושכבונות המזמין לבצעם בכל קטע וקטע של הפרויקט במועדו (לשם המחשה: אם בקטע אי בכונת המזמין לבצע 50 יח"ד, והיועץ נדרש לתכנן לחקמת 50 יח"ד, יהיה חייב המזמין בתשלום עבור אותם יח"ד בלבד, גם אם התכנון יתאים לשלבים הבאים). אין באמור לגרוע מחובת היועץ לבדוק ולוודא התאמת התכנון גם למגרשים בקטעים הבאים.

3.2 מובהר כי שכר היועץ ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הגדלת מסי יחידות דיר במגרשים, קצב הבניה, צורת ביצוע הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או תועש) ו/או מידת השנויים שידרשו ע"י המזמין.

3.3 שכר היועץ כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוטשילד - פינ

בינ

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

גרסה: [גרסת חוזה]

סטטוס:

סטטוס: [סטטוס]

4. בנוסף לכל תשלום ישולם ליועץ מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י היועץ והמצאת כל אשר נוסף ע"פ דין.
5. תנאי מוקדם לבצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות היועץ הכלולות בשכר היועץ הושלמו וכל המסמכים והתכניות נמסרו למזמין.

ביתא מוטטילד בע"מ
ח.פ. 515851194

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
מס' חוזה: 515851194
סטטוס: [סטטוס חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינוי
ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
תבנית: יועץ בטיחות
גרסה: [גרסת חוזה]

נספח "ה"תשלומי שכר היועץ

1. שכר היועץ ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שירותי היועץ כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

סעיף	תאור	
2.1	לאחר גמר התכנון המוקדם והעברת הנחיות ליועצין	10%
2.2	לאחר גמר התכנון הסופי והפצת פרוגרמת בטיחות	20%
2.3	לאחר השלמת תכנון מפורט וקבלת אישור הכבאות	40%
2.4	פיקוח עליון	15%
2.5	לאחר המצאת תעודת גמר	5%
	סה"כ	100%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם ליועץ מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.
3. היועץ יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש.
4. המזמין ישלם את שכר היועץ בטווח של 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

לבטוח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.פ. 513677021

CONT-10-2320

[סטטוס חוזה]

מס' חוזה:

סטטוס:

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.פ. 515851194

פרויקט: רוטשילד - פימי בינוי

ספק: לבטוח הנדסה ובטיחות בע"מ

© וקמיר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח י"י

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
515851194

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ / הפועל בשם חברת לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ / המספק שירותים לחברת לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ, המבצעת עבורכם תכנון יועץ בטיחות בפרויקט רוטשילד – פינוי בינוי.
2. דוּע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר לחץ:
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא חוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ואו מרשותי ויגיע למי שלא חוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

בכבוד רב,
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.נ. 513677022
לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
שם: _____
ת.ז: _____
כתובת: _____

ביתא רוטשילד בע"מ
ח.נ. 515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320

תבנית: יועץ בטיחות

פרויקט: רוטשילד – פינוי בינוי

סטטוס: [סטטוס חוזה]

גרסה: [גרסת חוזה]

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

נספח "ח"רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להגמיק

מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מסמך הנחיות בטיחות ראשוניות למתכנני הבניינים: אדריכלות, קונסטרוקציה, פתוח-שטח, אינסטלציה, חשמל, מיזוג אוויר, יועץ אלומיניום, מעליות וכו'.
 2. מסמך פרוגרמת בטיחות אש לרבות משטר הפעלות – הנחיות תכנון.
 3. תכנית בטיחות המתארת את הפתרונות הנדרשים לגבי כל נושאי הבטיחות והגנה נגד אש במבנה.
 4. תכנית, מפרט וכתב כמויות לביצוע עבודות גילוי אש ועשן וכיבוי אש בגז.
 5. כל תכנית אחרת או מסמך או חוות דעת שידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
 6. מובחר בזאת שהתכניות יוכנו לפי ביצוע בקטעים של הפרויקט ויכללו פתרונות לקטעי הבניינים.
 7. כל תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין לרבות אך לא רק מחלקיו השונים של ת"י 1547 – "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתי".
- כל המסמכים והתכניות יערכו בשפה העברית.

לכונן מנדט ובטוחות בניין
ח.ב. 513577021

ביתא רוטשילד בניין
ח.ב. 515851199

מס' חוזה: CONT-10-2320

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: חטשילד – פינוי

ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד. 715
515851194

(חמזמין)

אני הח"מ לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- חיפה בקשר עם
[תיאור עבודה], מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו וחושלמו בהתאם להנחיותי, לתכניותי,
בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

בכבוד רב,

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.מ. 513677021

מס' חוזה: CONT-10-2320

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינוי

ספק: לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

© וקסלר, ברגמן ושות' עורכי-דין

נספח "ב"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

ג.א.נ.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר חיפה עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקו כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולחלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, טכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תחייבנו לטו ואו למי מטעמנו כל תביעות ואו טענות ואו דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ואו כלפי מי מכם ואו כלפי כל הבאים מכוחכם ואו כלפי מי מטעמכם ואו כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ואו לכל חכרוך בו ואו הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבונית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל טענה לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

אישור
אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי ח"ח _____
שחתימתם בצירוף חותמת _____ (להלן: "החברה")
ואו שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ
ח.ב. 513577021

ביתא רוטשילד בע"מ
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה ת.ד 715
515851194

מס' חוזה: CONT-10-2320

סטטוס: [סטטוס חוזה]

תבנית: יועץ בטיחות

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: רוטשילד - פינוי

ספק: לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

נספח 111
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הנפקת האישור ls.hay (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים		
אישור ביטוח זה מחוץ אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בחוק, כותאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגות. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שפורסמו באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מסייג עם מבקש האישור.				
מבקש האישור הראשי:	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור וייחשבו כמבקש האישור:	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח:	מעמד מבקש האישור:
שם: ואו ביתא חטשילד בע"מ 1/א חברות בנות 1/א חברות קשורות 1/א שותפויות בפרויקט	שם אפריקה ישראל מגורים בע"מ ואו דונק אלעד בע"מ	שם לבטח הנדסה וכטוחות בע"מ	אופי העסקה: ☐ מדליין ☒ שירותים ☐ אספקת מוצרים אחר: _____ העיסוק המבוטח: שירותי הנדסה	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזומין שירותים ☐ מזומין מוצרים אחר: _____
ת.ז.פ. 515851194	ת.ז.פ. 520034760	ת.ז.פ. 513677021		
מען קני נתניהו 1, אור יהודה	מען קני נתניהו 1, אור יהודה	מען קני נתניהו 1, אור יהודה		
תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אס ואו בת ואו אחות ואו קשורה ואו שלובה ואו חלק מקבוצה.				

כיסויים								
סוג הביטוח הלוואה לביטוח אחריות או סכום ביטוח	מספר הפוליסה ***	נסח ומהדור ת הפוליסה ***	תאריך תחילת (שנת לחיק תאריך רטרואקטיב)	תאריך סיום (שנת לחיק תאריך רטרואקטיב)	גבול אחריות לכלל מניות המבוטח/ סכום ביטוח		השתתפות עצמית (אין תובה לחייב נטן זה)	מסמך כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
צד ג' 394 0394	394 0394	394 0394	1.2.24	30.6.25	2,000,000	2,000,000	נא	321 328 309 315 307 302
אחריות מבטחים	339142806	339142806	-	-	20,000,000	20,000,000	נא	319 326 350 309
אחריות מקצועית	394 0394	394 0394	-	-	4,000,000	4,000,000	נא	321 328 327 6-332 303 301

וילון תוכן לביטוח בע"מ
מחוז חיפה וקצפון
יפה 111-חומת עסקים
בני
לבטח הנדסה
ובטיחות בע"מ

תבנית: יועץ בטיחות מס' חוזה: CONT-10-2320
גרסה: [גרסת חוזה] סטטוס: [סטטוס חוזה]

פירוט השירותים: נכסות, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בטופס ג' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החוץ, ביטוח ותחבורה. ניתן להציג בטופס גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה:	
38	
84	
86	
040	
ביטול/שינוי הפוליסה:	
שינוי לרעה מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
חתימת האישור:	
המבטח:	

אנו מאשרים כי המידע
המסופק כאן הוא נכון
ועל-פי-החוק

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
 ** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
 *** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
 **** יש לציין קוד ביטוח בהתאם לרשימה הסגורה המוגהת בספח ד' כפי שמפורסם על ידי רשות שוק החוץ, ביטוח ותחבורה. במקרה של קודי ביטוח המכללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

לבנות

הנדסה ובטיחות
web site: www.lvih.co.il
e-mail: info@lvih.co.il

התוכן כולל מידע כלכלי בלבד - אינו מהווה ייעוץ פיננסי או משפטי

תאריך ההצעה: 27/11/22
תאריך הדפסה: 02/01/23

לבטח הנדסה ובטיחות בע"מ

רח' סחרוב 11 (קומה 3)
ראשון לציון 7670713
טלפון: 0777-990030, פקס: 0777-990040
נוסק מורשה: 513677021
מספר תיק במע"מ: 513677021
מס. תיק ניכיים: 935768505

לכבוד:

אי שטרן

שד' ההסתדרות 88

חיפה

לידי: הילה חסין

טלפון: 04-8202880, טלפון נייד: 054-6559506
פרטים: חשילד ק. אליעזר חיפה

הצעת מחיר מספר PQ222145

שורה	מק"ס	תאור מוצר	כמות	מחיר ליחידה	סה"כ מחיר
1	000	פרויקט "פיסי בי" מתחם חשילד, קרית אליעזר, חיפה B מגרש 2002 3 מבנים סה"כ 205 יח"ד מסחר 400 מ"ר מבנה ציבור 450 מ"ר משרדים 580 מ"ר C מגרש 2003 3 מבנים סה"כ 330 יח"ד מסחר 370 מ"ר מבנה ציבור 570 מ"ר משרדים 720 מ"ר שטח חניון 36,500 מ"ר	1.00 יח'	0.00 ש"ח	0.00
2	2021	תכנית בטיחות אש מבנה מגורים לקבלת היתר בניה B	205.00 יח	300.00 ש"ח	61,500.00
3	2021	תכנית בטיחות אש מבנה מגורים לקבלת היתר בניה C	330.00 יח	300.00 ש"ח	99,000.00
					סה"כ ללא מע"מ 160,500.00
					מע"מ (17.00%) 27,285.00
					סה"כ מחיר 187,785.00 ש"ח

בתוקף עד: 27/12/22
מהדורה מנחית: 1

לידיעתכם,

1. באחריות הלקוח להעביר כתמי לבצוע, תכנית אדריכלית בקובץ אטומקאד.
2. הצעה לפרויקט המוגש עד 2 היתרי בניה.
3. ההצעה כוללת הגשה אחת של תכנית הבטיחות לאישור הכבאות, הגשה מספיק, לאחר קבלת אישור כב"ה לתכנית, תתמוחר בגפרד.
4. תכנית מערך בטיחות האש תתייחס אך ורק לשטחים שבתחום השיט/תוספת.
5. ההצעה אינה כוללת עלות הפקת תכניות ממכון העתקות לגורמים הרלוונטיים בפרויקט.
6. החברה תספק את השירותים המפורטים בהצעה זו עפ"י ולאחר בקשה שתתקבל מהלקוח.
7. מוסכם ומצהר בזאת כי לבטח הנדסה ובטיחות לא תהיה אחראית לכל זקק תוצאתי או עקיף ובכל מקרה אחריותה מוגבלת לסך התמורה החוזית מוסכם ומצהר בזאת כי לבטח הנדסה ובטיחות לא תהיה אחראית לכל זקק תוצאתי או עקיף ובכל מקרה אחריותה מוגבלת לסך התמורה החוזית.
8. שירותים מספיק שיתכן יעניי אתכם: תכנון מפורט של מערכת מתדים (ספרינקלרים) לפי ת"י 1596, הכנת תיק שטח לפי הוראת ניב 503. במידת הצורך אנו פנה למשרדים לקבלת הצעת המחיר.
9. המחירים אינם כוללים מע"מ כחוק.
10. אבני דרך לתשלום: 30% העבודת הנחיות ראשוניות + פרוגרמה, 30% עם הגשת תכנית בטיחות ללקוח, 20% הגשת תכנית בטיחות לשרותי כבאות, 10% הפצת תכנית בטיחות מאושרת כבאות, 10% פיקוח עליון.
11. תנאי תשלום: שוטף + 30% 45

המשך שיתוף פעולה פורה.

התקבל מלקוח: 187,785.00 ש"ח (כולל מע"מ) - 187,785.00 ש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מוצר: 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ) - 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מוצר: 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ) - 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ)

מחיר מוצר: 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ) - 160,500.00 ש"ח (כולל מע"מ)

בברכה,

מחלקת שיווק ומכירות
משרד: 077-7990030

לבטח הנדסה ובטיחות
077-7990030